

MAIR090107201907

广州“3.12” “珠桂 6234” 船与“天一 5” 轮碰撞事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2019 年 6 月 6 日

单位地址：东莞市虎门镇沙角 A 电厂内

联系方式：TEL0769-85561424

FAX0769-85260901

简 介

2019 年 3 月 12 日约 0834 时，罗某妹所属粤港澳流动渔船“珠桂 6234”从担杆群岛附近水域拟驶往香港途中，与装载 3455 吨汽油从青岛黄岛拟驶往深圳的 JSTY 海运有限公司所属油船“天一 5”轮，在珠江口担杆水道第二通航分道内发生碰撞，事故造成“珠桂 6234”船翻沉，2 人死亡，直接经济损失约 25 万元人民币，根据《水上交通事故统计办法》（中华人民共和国交通运输部令 2014 年第 15 号）相关规定，构成一般等级水上交通事故。

据调查，这是一起双方互有过失造成的责任事故，“珠桂 6234”船穿越通航分道后与“天一 5”轮构成交叉相遇局面，“珠桂 6234”船未采用安全航速、作为让路船未能给他船让路；以及“天一 5”轮在航行过程中疏忽了望、未采用安全航速、临近碰撞前未采取最有助于避碰的行动是此次碰撞事故发生的原因。在此次事故中，“珠桂 6234”船过失程度比“天一 5”轮要大，负事故的主要责任，“天一 5”轮负次要责任。“珠桂 6234”船船主罗某妹是此次事故的主要责任人，“天一 5”轮船长张某波是事故的次要责任人。

目录

一、事故简况.....	4
二、专业术语和标准用语标示.....	4
三、调查取证情况.....	5
(一) 船舶基本资料.....	5
(二) 船舶状况.....	6
(三) 船舶配员情况.....	9
(四) 事故水域和通航环境情况.....	10
四、重要事故因素认定.....	11
(一) 碰撞时间.....	11
(二) 碰撞地点.....	12
(三) 碰撞部位及角度.....	13
五、事故经过.....	14
(一) “珠桂 6234” 船.....	14
(二) “天一 5” 轮.....	错误！未定义书签。
六、应急处置和搜救情况.....	17
七、事故损失情况.....	18
八、事故分析.....	19
(一) “珠桂 6234” 船.....	19
(二) “天一 5” 轮.....	错误！未定义书签。
九、责任认定.....	22
(一) 不安全行为.....	22
(二) 责任认定.....	22
(三) 责任人处理建议.....	23
十、事故原因及结论.....	23
十一、安全管理建议.....	24
十二、附件.....	24

一、事故简况

2019 年 3 月 12 日约 0834 时，罗某妹所有的粤港澳流动渔船“珠桂 6234”从担杆群岛附近水域拟驶往香港途中，与装载 3455 吨汽油从青岛黄岛拟驶往深圳的 JSTY 海运有限公司所属油船“天一 5”轮，在珠江口担杆水道第二通航分道内发生碰撞，事故造成“珠桂 6234”船翻沉，2 人死亡，直接经济损失约 25 万元人民币，根据《水上交通事故统计办法》（中华人民共和国交通运输部令 2014 年第 15 号）相关规定，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统；

VTs: Vessel Traffic Service System 的缩写，即船舶交通管理系统；

VHF: Very High Frequency 的缩写，即甚高频无线电话，是指频带由 30Mhz 至 300Mhz 的无线电电波，波长范围为 1M 至 10M；

VTC: Vessel Traffic centre 的缩写，即香港船只航行监察中心；

DCPA: Distance of Closest Point Approach 的缩写，即最小会遇距离；

TCPA: Time of Closest Point Approach 的缩写，即最小会遇时间。

三、调查取证情况

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查小组（调查组人员名单见附件一）。事故调查组通过询问“天一5”轮船员，复印该轮船舶证书、船员证书、航行日志和轮机日志等证书文书资料，以及通过询问“珠桂 6234”船遇难渔民家属，复印“珠桂 6234”船相关船舶、船员等证书资料，调取香港 VTC 及广州 VTS 相关事故录像资料，现场勘验和拍照等手段获得相关证据材料。（证据材料清单见附件二）。

（一）船舶基本资料

船名	珠桂 6234	天一 5
船籍港	香港（港澳船籍港）	盐城
船舶识别号	CM63158A（港澳船牌）	CN20113323395
初次登记号	渔业捕捞许可证：（粤）港澳船捕（2015）HY-180353 号	170113000026
船舶类型	渔船	油船
总长（m）	11.80	97.28
船宽（m）	4.30	15.00
型深（m）	---	6.50
总吨/净吨	24.64/17.25	2952/1653
船体材料	木质	钢质
船舶所有人/经营人	罗某妹	JSTY 海运有限公司



图 1：“珠桂 6234” 船（事故后照片）



图 2：“天一 5” 轮照片

（二）船舶状况

1. 船舶检验情况

（1）“珠桂 6234” 船

据珠海市港澳流动渔民工作办公室提供的资料，该船于 2016 年 12 月 13 日由香港特别行政区海事处进行了检验，签发《商船（本地船只）条例验船证明书》，证书编号

32B1603273-F,有效期至2018年12月12日。运作牌照号码为A349573,编号1959735,有效期从2018年12月15日至2019年12月14日。

(2) “天一5”轮

该轮于2018年10月3日在舟山港由中国船级社舟山办事处进行了换证检验,持有中国船级社签发的《海上货船适航证书》,准予航行近海航区,有效期至2023年12月11日止。

2. 设备工作状况

(1) “珠桂6234”船

据《粤港澳流动渔船户口簿》显示,该船驾驶台配有对讲机、导航仪及测深仪。

(2) “天一5”轮

该船驾驶台有电子海图设备1台,雷达2台(右边1台开启,与AIS信号相连,置4海里量程),VHF设备2台(1台放置16频道、1台放置在12频道),AIS设备1台,车、舵、汽笛、磁罗经、号灯号型等工作正常。

3. 登记情况

(1) “珠桂6234”船

根据珠海市公安局2018年3月5日签发的《粤港澳流动渔船户口簿》的登记情况,该船船主罗某妹,粤港澳流动渔船船牌号码为“珠桂6234”,港澳渔船船牌号码CM63158A,

港澳船船籍港为香港仔，入会港为桂山，入会时间 2005 年 4 月 11 日。拥有权证明书号码为 A226392, 编号为 1839631, 记录时间为 2014 年 12 月 11 日。

(2) “天一 5” 轮

该轮船船舶所有人、经营人及船舶管理人均均为 JSTY 海运有限公司，船舶所有人法定代表为徐某敏，取得所有权日期为 2013 年 12 月 12 日，地址为江苏省响水县陈家港镇黄海大道 1-9 号，公司持有江苏海事局于 2014 年 8 月 25 日签发的《符合证明》，编号 04K104，有效期至 2019 年 8 月 24 日。该轮持有江苏海事局于 2014 年 5 月 19 日签发的《安全管理证书》，编号 04K104001，有效期至 2019 年 5 月 18 日。

4. 船舶安检情况

(1) “珠桂 6234” 船

该船为粤港澳流动渔船，事故调查组无法获取该船的相关安检资料。

(2) “天一 5” 轮

该轮在事故发生前，最近一次船舶安全检查于 2018 年 12 月 6 日在锦州港区进行，查出 3 项缺陷，全部缺陷在开航前进行了纠正。据调查，该 3 项缺陷与本次事故没有直接因果关系。

5. 船舶载货情况

(1) “珠桂 6234” 船

该船为渔船，捕鱼完毕后从担杆群岛附近水域返航香港，船上可能载有一些渔货。

（2）“天一5”轮

该轮事故航次装载汽油 3455 吨，艏艙吃水分别为 4.90 米和 5.10 米，没有超载。

（三）船舶配员情况

1. “珠桂 6234” 船

该船配员 2 人，分别为罗某妹、何某祺，事故发生时 2 人在船，由罗某妹负责驾驶船舶。

船主罗某妹，女，香港人，1956 年 12 月 7 日出生，港澳身份证号码（略），港澳居民来往内地通行证号码 H08525273，事故中死亡。

船员何某祺，男，船主罗某妹丈夫，香港人，1952 年 10 月 24 日出生，港澳身份证号码（略），港澳居民来往内地通行证号码（略），事故中死亡。

2. “天一5” 轮

该船配备船员 13 名，分别为船长、大副、二副、轮机长、大管轮、二管轮各 1 名，水手 3 名，水手长 1 名，机工 2 名，大厨 1 名，所有船员均持有相关船员证书，经核查该船实际配员满足最低配员的要求。事故发生时，船长张某波和水手孔某凯在驾驶台值班。

船长张某波，男，1971 年 4 月 11 日出生，函授大专学

历，持有舟山海事局 2016 年 11 月 9 日签发的中国沿海航区“500 总吨至 3000 总吨船舶的船长”适任证书，证书编号为 BHB121201611837，有效期至 2021 年 11 月 9 日。2014 年 3 月份开始任职船长，先后从事油船或甲板驳船的驾驶，2018 年 9 月 6 日在“天一 5”轮任船长一职，事故发生时在驾驶台值班。

水手孔某凯，男，1968 年 2 月 21 日出生，小学学历，在宁波工程学院培训 3 个月左右的水手业务，持有江苏海事局 2016 年 6 月 7 日签发的无限航区“500 总吨及以上船舶的高级值班水手”适任证书，证书编号为 AFG146201608994，有效期至 2033 年 2 月 21 日。2019 年 1 月 8 日在“天一 5”轮任职水手，事故发生时在驾驶台执行手操舵。

（四）事故水域天气和通航环境情况

1. 气象水文情况

天气晴，能见度良好，东北风，4-5 级，轻浪，涨潮，气温约 22℃。

2. 事故水域通航环境情况

事故发生在担杆水道第二通航分道内，东侧为第二警戒区，是进出香港的主要通道；南侧水域为沿海国内小型船舶南北航线的习惯航路；西侧水域是进出第四通航分道的习惯航路；北侧水域是香港的南丫锚地，时常有船舶穿越通航分道进出南丫锚地；另外，在事故附近水域经常会有渔船航行、

作业及穿越通航分道的情况，因此，在此水域航行的船舶应考虑到该水域特殊的地理位置以及沿海渔船的航行习惯，需保持警惕、谨慎驾驶。

事故前后，附近水域有多艘船舶航行，总体上，该水域通航环境比较复杂。

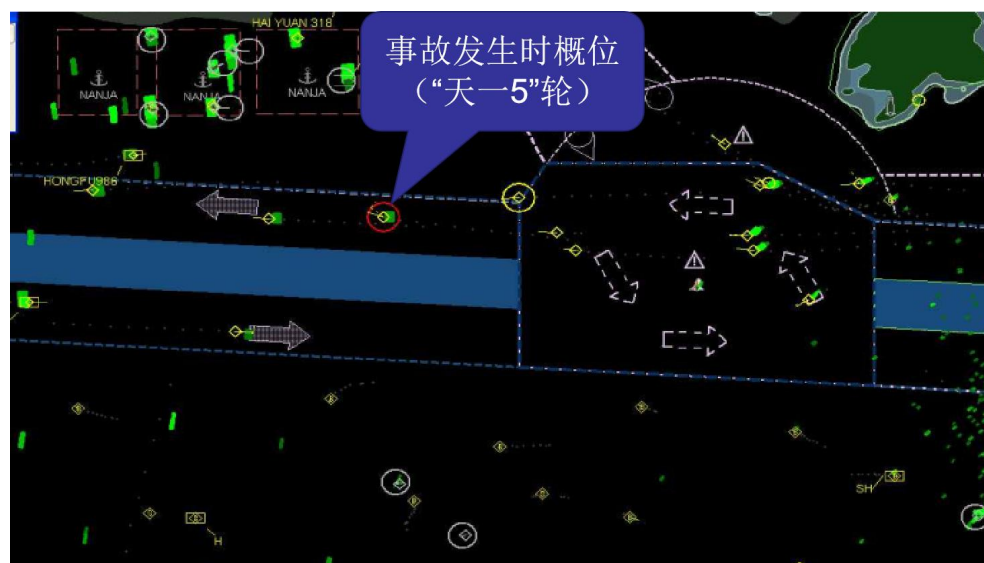


图 3：通航环境情况图

四、重要事故因素认定

（一）碰撞时间

据“天一5”轮船长张某波陈述，“天一5”轮与渔船碰撞时间为2019年3月12日0832时。

回放香港VTC提交的事故录像，一小回波与“天一5”轮回波接触的时间为0833时49秒，而且在此段时间内只有唯一一回波与“天一5”轮接触。

回放广州VTS事故录像，录像中虽然无小船回波，但在0834时左右，“天一5”轮开始采取向右大幅度转向。

事故发生后，对沉船进行打捞，沉船的位置为 $22^{\circ}08'.38\text{N}$ 、 $114^{\circ}10'.38\text{E}$ ，与约 0834 时“天一 5”轮的位置 $22^{\circ}08'.33\text{N} / 114^{\circ}10'.50\text{E}$ 非常接近，打捞出水船舶为“珠桂 6234”船。

综上所述，根据香港 VTC、广州 VTS 提交的事故录像，结合“天一 5”轮船长的陈述，本报告认定“天一 5”轮与“珠桂 6234”船碰撞时间为 2019 年 3 月 12 日约 0834 时。

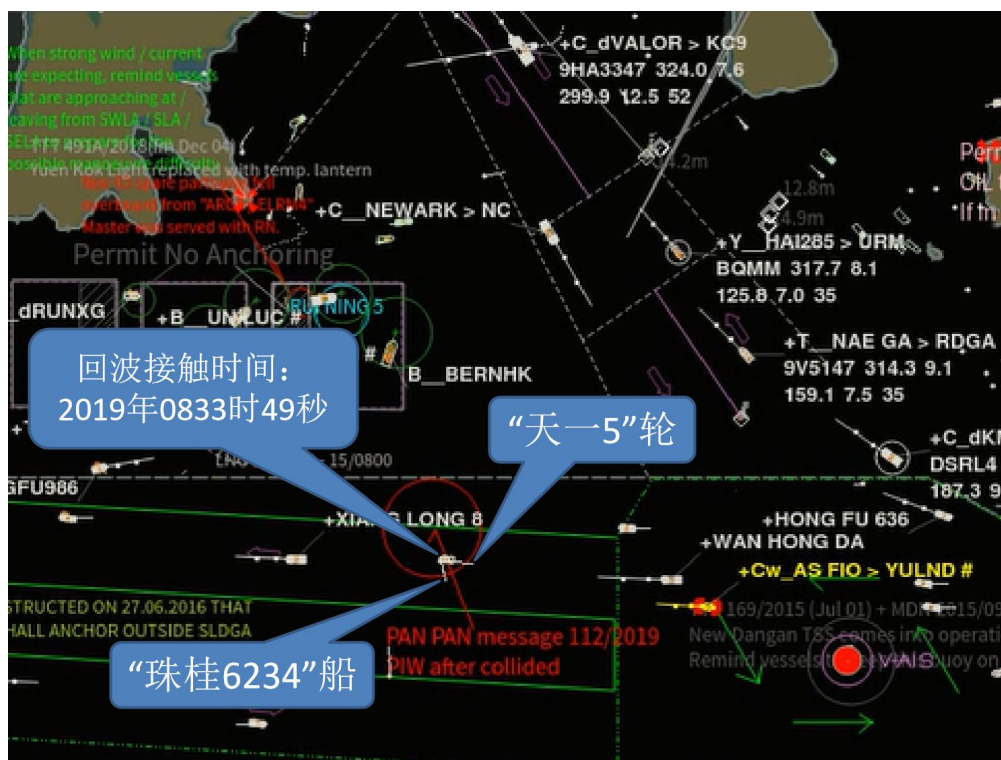


图 4：香港 VTC 录像截图

(二) 碰撞地点

回放香港 VTC 提交的事故录像，“珠桂 6234”船与“天一 5”轮回波接触的时间为 0833 时 49 秒，根据录像，对“珠桂 6234”船的船位进行海标绘，0833 时 49 秒该船的船位为 $22^{\circ}08'.35\text{N} / 114^{\circ}10'.43\text{E}$ 。

考虑到“珠桂 6234”船船舶尺度与“天一 5”轮相差较大，本报告以 0833 时 49 秒回波接触时“珠桂 6234”船船位为碰撞位置，即两船碰撞地点为珠江口担杆水道第二通航分道内，经纬度为 $22^{\circ}08'.35\text{N}$ / $114^{\circ}10'.43\text{E}$ 。

（三）碰撞部位及角度

据“天一 5”轮船长陈述，最后一次看到他船时交角为 20-30 度左右，之后消失在本船的盲区里，碰撞部位应是他船与本船左锚部位发生碰撞。

“珠桂 6234”船打捞出水后，海事调查人员对该船进行了现场勘验，该船船体右舷中部发生破损，船体内侧呈尖形凹陷破损，破损位置、形状与“天一 5”轮左锚离水面的高度及形状相吻合。



图 5：两船勘验比对图

回放香港 VTC 及广州 VTS 的事故录像，并根据录像资料进行海图标绘，两船回波接触时，“珠桂 6234”船的推算航

向约为 348° ，“天一 5”轮的航向为 279° ，两船航向夹角约为 67° 。

综上，回放事故录像，结合船体破损形状，认定“天一 5”轮船艏左锚部位与“珠桂 6234”船右舷中部发生碰撞，推定碰撞夹角为 60° 至 70° 。

五、事故经过

本报告中，事故经过是调查人员在调查事实的基础上，根据香港 VTC 及广州 VTS 提交的录像，结合专业技术分析和判断，认定的事故发展过程。

（一）“珠桂 6234”船

2019 年 3 月 12 号 0100 时至 0200 时左右，“珠桂 6234”船从香港仔开出，前往担杆附近水域采用箱笼捕鱼，捕鱼结束后返航。

0815 时，该船船位 $22^{\circ}05'.82\text{N} / 114^{\circ}11'.23\text{E}$ ，航向 343° ，航速 8.2kn。

0820 时，该船船位 $22^{\circ}06'.44\text{N} / 114^{\circ}11'.00\text{E}$ ，航向 343° ，航速 8.2kn，“天一 5”轮距离该船约 2.5 海里，真方位 050° 。

0830 时，该船船位 $22^{\circ}07'.79\text{N} / 114^{\circ}10'.53\text{E}$ ，航向 343° ，航速 8.6kn，“天一 5”轮距离该船约 0.65 海里，真方位 046° 。

0832 时，该船船位 $22^{\circ}08'.08\text{N} / 114^{\circ}10'.48\text{E}$ ，航向 348° ，航速 9.0kn，“天一 5”轮距离该船约 0.4 海里，真方位 061° 。

约 0834 时，该船船位 $22^{\circ}08'.35\text{N} / 114^{\circ}10'.43\text{E}$ ，左舷中

部与“天一5”轮船艏左锚部位发生碰撞。

（二）“天一5”轮

“天一5”轮于2019年3月7日1430时，在青岛黄岛红星1号泊位装载3455吨汽油离泊开航，计划开往深圳黄田机场油库码头。

3月12日0635时，船长张某波和水手孔某凯上驾驶台接班，使用自动舵航行。

0700时左右，该轮转向往担杆水道方向行驶，改自动舵为手操舵。

0735时左右，该轮进入担杆水道第一通航分道内航行。

0809时，该轮船位 $22^{\circ}07'.81N / 114^{\circ}15'.07E$ ，航向 276° ，航速10.2kn，航行进入第二警戒区。

0820时，该轮船位 $22^{\circ}08'.03N / 114^{\circ}13'.05E$ ，航向 276° ，航速10.3kn，船长在雷达上发现该船左正横前约2.5海里处有一物标并在雷达上锁定该物标，真方位为 230° ，船长对此物标即“珠桂6234”船的航向、航速，以及DCPA不是很清楚。水手孔某瑞看到“珠桂6234”想过本轮的船头，于是问船长该物标是否能过该轮的船头，船长未回答，站在驾驶台右侧雷达的位置旁边，用激光灯照射“珠桂6234”船。

0823时左右，该轮进入担杆水道第二通航分道航行，航向 278° 、航速10.4kn，据该船船长陈述，其本人发现DCPA在逐渐减小，发出汽笛一长声警告，并用高频呼叫，发现“珠

桂 6234” 船无反应继续穿越通航分道。

0830 时，该轮船位 $22^{\circ}08'.24\text{N} / 114^{\circ}11'.19\text{E}$ ，航向 279° ，航速 10.5kn，距离“珠桂 6234” 船 0.65 海里，方位 226° 。

0832 时，该轮船位 $22^{\circ}08'.28\text{N} / 114^{\circ}10'.84\text{E}$ ，航向 276° ，航速 10.5kn，距离“珠桂 6234” 船接近 0.4 海里；“天一 5” 据该轮船长陈述，其本人用驾驶台的绿色激光灯照射该船的驾驶台，感觉“珠桂 6234” 船有一点向左调整航向，认为“珠桂 6234” 船是想抢“天一 5” 轮船首。

0833 时，该轮船位 $22^{\circ}08'.31\text{N} / 114^{\circ}10'.65\text{E}$ ，航向 277° ，航速 10.4kn，两船越来越近；“天一 5” 船减速、停车，采取右满舵向右转向，“珠桂 6234” 船继续朝该轮船首方向行驶。

约 0834 时，该轮船位 $22^{\circ}08'.33\text{N} / 114^{\circ}10'.50\text{E}$ ，航向 279° ，航速 10.5kn；“珠桂 6234” 船进入该轮左船艏盲区，随后，该轮右舷中部与该轮左锚部位发生碰撞。

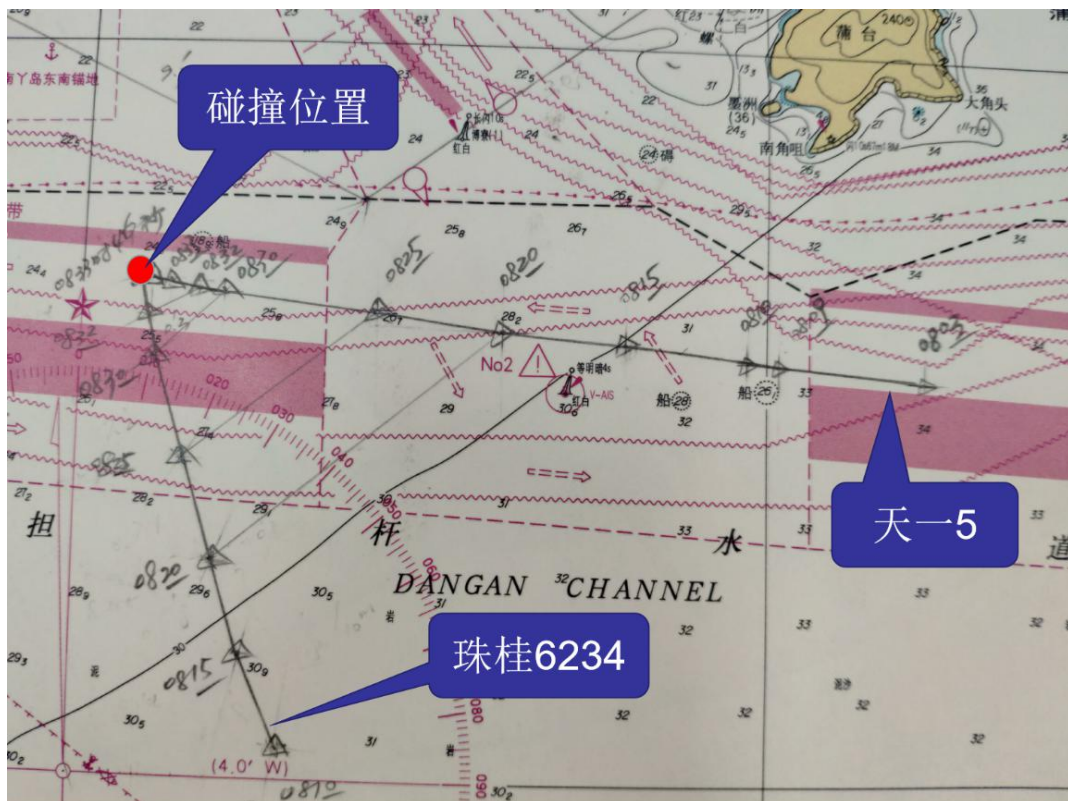


图 6：事故经过标绘图

六、应急处置和搜救情况

2019 年 3 月 12 日，“珠桂 6234”船与“天一 5”轮发生碰撞后，约 0835 时“珠桂 6234”船倒扣翻沉，从“天一 5”轮的右舷飘过后沉没。

0837 时 13 秒，“天一 5”轮用 VHF12 频道向香港海事报告与一艘小渔船发生了碰撞事故，并开始释放救生艇下水救援。

0910 时，广州沙角海事处接广州海事局指挥中心搜救指令，立即派出“海巡 09076”前往现场搜救；0920 时香港水警派出搜救船前往现场进行搜救；珠海海事局协调相关渔船前往现场协助搜寻；随后海事部门陆续派出多艘船舶及固定

翼飞机参与救助搜寻，经过搜寻后，只发现部分漂浮物，水面上未发现落水人员。

12 日 1538 时，广州海事局协调航保中心海测大队“海巡 1762”前往现场扫测沉没渔船；13 日 1615 时海测结束，并扫测到疑似沉没渔船；之后，海事部门协调“航峰 18”轮、“粤东莞工 0638”轮等对沉船实施打捞。

2019 年 3 月 20 日，打捞人员在打捞现场发现并打捞起 2 具遇难者遗体，经“珠桂 6234”船的家属何某豪确认是遇难人员，随后遗体由家属护送回香港处置。3 月 21 日，“珠桂 6234”船被打捞出水后拖至虎门浅滩进行处置。

七、事故损失情况

事故发生后，“珠桂 6234”船船体沉没，之后经打捞出水，驾驶台顶板遗失，船底及右舷船舯部位破损，事故造成在船人员 2 人死亡。



图 7：“珠桂 6234”船打捞后的图片

八、事故分析

（一）“珠桂 6234” 船

1. “珠桂 6234” 船可能存在疏忽了望

“珠桂 6234” 船于 2019 年 3 月 12 日 0823 时左右，开始由南往北开始穿越珠江口第二通航分道，事故发生前，该船航向在 343° 至 348° 之间，之前航向一直未有变化约 343° ，临近碰撞前才稍微向右调整至 348° 左右，因此，该船很可能未发现“天一 5” 轮，存在疏忽了望的行为。

2. “珠桂 6234” 船未采用安全航速

该船 0823 时左右航速约 8.2kn，至 0833 时碰撞前夕，该船航速增至 9.0kn 左右，在通航分道内有大船航行的情况下，该船未能在通航分道外等候，临近碰撞前，该船未采取减速、停车的措施把船停住，因此，“珠桂 6234” 船未采用安全航速。

3. “珠桂 6234” 船未给他船让路

“珠桂 6234” 船在穿越通航分道时，与“天一 5” 轮形成交叉相遇的局面，“天一 5” 轮位于该船的右舷，该船为让路船；回放香港 VTC 事故录像，经过海图标绘、分析后得出，在临近碰撞前，该船航速有所增加、航向向右调整约 5° 左右，在与“天一 5” 轮相遇致有碰撞危险时未能给他船让路，亦未能及早、大幅度地让清他船，违反《1972 年海上避碰规则》第十五条“当两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险时，

有他船在本船右舷的船舶应给他船让路,如当时环境许可,还应避免横越他船的前方”和第十六条“须给他船让路的船舶,应尽可能及早地采取大幅度的行动,宽裕地让清他船”的规定。

(二) “天一5”轮

1. 该轮在航行过程中疏忽了望

事故发生在担杆水道第二通航分道内,附近水域通航环境比较复杂,航行此水域的船舶需加强了望、谨慎驾驶。

2019年3月12日0820时,该轮航行在第二警戒区水域,船长在雷达上发现该船左正横前约2.5海里处有一物标并在雷达上锁定该物标,但船长对此物标即“珠桂6234”船的航向、航速,以及DCPA是多少也不是很清楚,船长认为“珠桂6234”船有穿越通航分道的趋势,船长判断过不了本轮船头,因而保速保向;期间水手也在提醒船长“珠桂6234”船在横越本轮船头,船长用激光灯照射后并没有引起足够的重视。另外船长一直站在驾驶台右侧雷达旁边,“珠桂6234”船位于该轮的左正横稍前,该位置对于视觉了望存在一定的阻挡。随后两船逼近至0.4海里至0.5海里时,该轮船长感觉到他船有一点往左调整航向,并看到驾驶台为白色,船体为蓝色。据调查,两船逼近后,“珠桂6234”船实际上向右调整了一点航向而非向左,船体水线上为橙黄色及驾驶台为蓝色,与“天一5”轮船长描述的也不一致。

事故发生时，能见度良好，船长初次发现他船时为 2.5 海里，在此复杂的水域，应及早使用雷达进行远距离的扫描以获取早期的预警或用其他相当的系统及早发现来船，发现来船后，应对他船进行连续不间断的观测以获取他船的动态，从而进行对所处的局面作出正确的判断；近距离看到他船时，也未看清他船的情况，因此，该轮存疏忽了望的行为。

2. 该轮在航行过程中未采用安全航速

该轮船长初次发现“珠桂 6234”船时，认为该船是在横越自己本轮的船头，并且有碰撞危险；水手也在提醒船长，“珠桂 6234”船横越本轮的船头，但船长只是用激光灯照了照，并没有采取任何措施；临近碰撞前，该轮船长也认为是在抢其船头，船长仍是用驾驶台的绿色激光灯照射他船的驾驶台。在整过过程中，该轮船长对他船的动态一直持有怀疑，却只是一味采取灯光、汽笛等警告措施，对两船态势的发展听之任之，在此复杂的水域中未能通知机舱备车航行、控制好船速，最终以全速与“珠桂 6234”船发生碰撞。

因此，该轮航行至复杂的水域，未采用安全航速。

3. 该轮未采取最有助于避碰的行动

在此次事故过程中，“天一 5”轮与“珠桂 6234”船构成交叉相遇的态势并致有碰撞危险，“珠桂 6234”船为让路船，该轮为直航船，当两轮相互逼近时，“珠桂 6234”船穿越该轮的船艏动态非常明显，该轮船长也认为“珠桂 6234”

船是在抢自己本船船头，临近碰撞前，该轮仍然采取警告的方式，消及等待，把避让行动完全寄托在他船上，未能当机立断，独自采取操纵行动，以避免碰撞；临近碰撞前，该轮才采取减速、停车、右满舵的措施，但为时已晚。因此，该轮未采取最有助于避碰的行动，违反《1972 年海上避碰规则》第十七条的相关规定。

九、责任认定

（一）不安全行为

1. “珠桂 6234” 船

- （1）该船可能疏忽了望
- （2）该船未采用安全航速
- （3）该船未给他船让路

2. “天一 5” 轮

- （1）该轮在航行过程中疏忽了望
- （2）该轮未采用安全航速
- （3）该轮未采取最有助于避碰的行动

（二）责任认定

这是一起双方互有过失造成的责任事故，事故过程中，“珠桂 6234” 船与“天一 5” 轮形成交叉相遇的局面，“珠桂 6234” 船作为让路船，过失程度比“天一 5” 轮要大，负事故的主要责任；“天一 5” 轮负次要责任。“珠桂 6234” 船船主罗某妹是此次事故的主要责任人，“天一 5” 轮船长

张某波是事故的次要责任人。

（三）责任人处理建议

“珠桂 6234”船船主罗某妹，航行过程中不遵守避碰规则，造成一般等级水上交通事故，违反《海上交通安全法》第九条的规定，可依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条第一款、第二款第（八）项的规定予以行政处罚，但考虑当事人员已经死亡，建议免予处罚。

“天一 5”轮船长张某波，航行过程中不遵守避碰规则，造成一般等级水上交通事故，违反《海上交通安全法》第九条的规定，可依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条第一款、第二款第（八）和第二十五条第一款第（四）项的规定予以行政处罚。

“天一 5”轮，航行过程中不遵守避碰规则，造成一般等级水上交通事故，违反《海上交通安全法》第十条的规定，建议依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十六条第一款、第二款第（十三）项的规定对“天一 5”轮船所有人 JSTY 海运有限公司予以行政处罚。

十、事故原因及结论

这是一起双方互有过失造成的责任事故，“珠桂 6234”船穿越通航分道后与“天一 5”轮构成交叉相遇局面，“珠桂 6234”船未采用安全航速、作为让路船未能给他船让路；以及“天一 5”轮在航行过程中疏忽了望、未采用安全航速、

临近碰撞前未采取最有助于避碰的行动是此次碰撞事故发生的原因。在此次事故中，“珠桂 6234”船过失程度比“天一 5”轮要大，负事故的主要责任，“天一 5”轮负次要责任。“珠桂 6234”船船主罗某妹是此次事故的主要责任人，“天一 5”轮船长张某波是事故的次要责任人。

十一、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议。

建议 JSTY 海运有限公司

1、督促船长及驾驶员在航行在复杂水域时加强了望，发现来船时对来船的动态保持连续不间断的观测，合理利用雷达，正确判断与他船是否存在碰撞危险，避免仅靠主观上的判断。

2、督促船舶在通航分道及狭水道或航道等复杂水域时备车航行，采用安全航速，提醒船舶驾驶人员克服麻痹的思想，特别是遇到小型船舶及渔船时更应谨慎驾驶并运用良好船艺。

3、督促船舶船员重新学习《1972 年海上避碰规则》，加强业务学习，提高船员的专业技能。

十二、附件

附件一：事故调查组成员名单（略）

附件二：证据材料清单（略）